

1500154-05.2021.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... valorizada negativamente, visto que o réu furtou o bem para comprar pinga e cigarros. Na segunda etapa, incide a atenuante de confissão espontânea. Na fase final, os maus antecedentes impedem a aplicação do furto privilegiado. Considerando os diversos processos criminais contra o réu, pleiteia-se o regime inicial semiaberto, vedando-se substituição e "sursis". Ante o exposto, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, ., Centro - CEP 14955-000, Fone: (16) 3266-1010, Borborema-SP - E-mail: borborema@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO PROCESSO CRIMINAL

Processo Digital nº:

1500154-05.2021.8.26.0067

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Data e horário da audiência

23 de novembro de 2022, 15:00h

Juiz(a)

BRENO COLA ALTOÉ

Promotor(a)

JOSÉ FRANCISCO FERRARI JÚNIOR

Defensor

262767/SP - TATIANE DE MARTIN VIU TORRES

Réu:

AUGUSTO LINO PASSO

Vítima:

Em 23 de novembro de 2022, às 15:00h, sala virtual do Microsoft Teams da Vara Única, do Foro de Borborema, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ, comigo Escrevente ao final nomeado(a), regularmente conectado à sala virtual, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022, através de videoconferência criada no software "Microsoft Teams", foi aberta a audiência virtual de instrução e julgamento autos da ação entre as partes em epígrafe, ficando consignado que as partes foram intimadas via e-mail, sendo anexado o link de acesso à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, constatou-se a presença virtual do(a) DD Representante do Ministério Público, Exmo(a) Sr(a). Dr(a) JOSE FRANCISCO FERRARI JÚNIOR, do(s) réu(s) AUGUSTO LINO PASSO e de seu(s) advogado(s) Dr(a). TATIANE DE MARTIN VIU TORRES OAB 262767/SP e da(s) testemunha(s) PAULO HENRIQUE DE SOUZA E GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA.

Iniciados os trabalhos, antes da oitiva da(s) testemunha(s) abaixo qualificada(s), através de transmissão pelo sistema TEAMS, todas foram inquiridas quanto à qualificação constante dos autos, que restou confirmada. Ademais, foram analisados os recintos em que prestariam depoimento constatando que se encontram incomunicáveis.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 47340074, pai Paulo Cesar de Souza, mãe Lucineia Aparecida do Prado da Silva Souza, nascido em 11/03/1991, de cor Branco, natural de Borborema-SP, R. DR. VALENTIM GENTIL, 07, Batalhão da Polícia Militar, CENTRO - CEP 14955-000, Borborema-SP
GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA, Brasileiro, Casado, Policial Militar, RG 48765833, CPF 401.460.018-18, pai PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA, mãe ELIANE CARNEIRO, nascido em 22/09/1993, de cor Branco, natural de Iacanga-SP, R Dr. Valentin Gentil, 07, Centro - CEP 14955-000, Borborema-SP

Após, concedido o(a)(s) réu(s) a oportunidade de se entrevistar(em) prévia e reservadamente com seu(s) defensor(es), confirmou(ram) sua(s) qualificação(ões): AUGUSTO LINO PASSO, Brasileiro, Solteiro, Lavrador, RG 46542600, pai JOSE PASSO, mãe MARIA APARECIDA DA PENHA RIBEIRO, Nascido/Nascida 18/03/1986, de cor Branco, natural de Itapópolis - SP. Local de prisão: CPP de Jardinópolis - Rodovia Cândido Portinari - SP 334 - Km 323, Jardinópolis, Jardinópolis - SP, 16 3919 7007. Endereço: Rua São Luís, 150, CEP 14900-000, Itapópolis - SP.
A seguir, o(s) réu(s) foi(ram) interrogado(s), após entrevista reservada com seu(s) advogado(s), sendo realizadas pelo(a) magistrado(a) as advertências legais, inclusive do direito de silêncio.
Indagadas às partes se havia algum requerimento a fazer, responderam que não, o Ministério Público e a Defesa.
Em seguida, o(a) MM. Juiz(a), com a concordância das partes, declarou encerrada a instrução processual, por não haver mais provas a serem produzidas.

Por fim, foi dada a palavra ao Ministério Público, que apresentou alegações finais em forma de memoriais: "AUGUSTO LINO PASSO foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal (fls. 69/72). Em suma, a inicial expõe que: "o denunciado passava defronte ao Supermercado Canarana, quando avistou a bicicleta pertencente à vítima, deixada do lado de fora do supermercado em que acabara de adentrar e, aproveitando-se da falta de vigilância sobre o bem, AUGUSTO subtraíu a bicicleta e deixou o local. Em seguida, AUGUSTO se dirigiu ao ferro-velho e vendeu a bicicleta pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais)". A conduta foi praticada em 16 de abril de 2021. A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2021 (fls. 74/76). Citado (fls. 101/102), o réu apresentou resposta escrita a fls. 117/120. A r. decisão de fls. 130/131 afastou as hipóteses de rejeição da inicial e absolvição sumária. Na fase instrutória, foi ouvida a vítima, PEDRO PEREIRA DOS REIS, e a testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUZA. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu. Satisfeito o devido processo legal e encerrada a produção de provas, verifica-se coeso conjunto probatório, que autoriza a condenação. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de exibição e apreensão de fl. 07; auto de avaliação indireta (R\$ 850,00 - fls. 65/66); e provas orais produzidas. A autoria é igualmente inequívoca. Na fase policial, o réu confessou a prática do furto (fl. 11). Em Juízo, disse que: "passou alcoolizado em frente ao supermercado e pegou a bicicleta. Depois a vendeu por R\$ 30,00". A confissão está confirmada pelo restante do conjunto probatório. A vítima PEDRO PEREIRA DOS REIS disse que: "". A testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUZA disse que: "foi informado que houve o furto de uma bicicleta no Supermercado Canarana. Iniciou patrulhamento e recebeu imagens do acusado. Diante das características, localizaram o réu caminhando em atitude suspeita. Realizaram a abordagem e encontraram R\$ 30,00 em posse dele. O acusado confessou que tinha furtado a bicicleta e disse que a vendeu em um ferro-velho. O acusado levou os policiais até o ferro-velho e o bem foi recuperado. O acusado confirmou que o dinheiro era produto da venda da bicicleta". A testemunha GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA corroborou integralmente o quanto narrado

pelo colega de farda. Como se vê, está formado seguro conjunto probatório, sendo incontroverso que o réu subtraiu a bicicleta da vítima. Em sede de dosimetria, postula-se a majoração, na primeira fase, com fulcro nos maus antecedentes (fls. 172/176). Além disso, a motivação também deve ser valorizada negativamente, visto que o réu furtou o bem para comprar pinga e cigarros. Na segunda etapa, incide a atenuante de confissão espontânea. Na fase final, os maus antecedentes impedem a aplicação do furto privilegiado. Considerando os diversos processos criminais contra o réu, pleiteia-se o regime inicial semiaberto, vedando-se substituição e "sursis". Ante o exposto, o Ministério Público requer a procedência nos termos explanados.

Na sequência, dada a palavra à Defesa, que reiterou a resposta à acusação de fls. 117/120, apresentando alegações finais orais registradas por sistema audiovisual via Microsoft Teams.

A seguir, o(a) MM Juiz(a) deliberou: Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia AUGUSTO LINO PASSO, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 16 de abril de 2021, por volta das 16h15min, na Rua José Theodoro Puzi, n.º 01, Centro, nesta cidade e Comarca de Borborema, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, cor roxa, avaliada em R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) - auto de avaliação de fl. 65, pertencente a PEDRO PEREIRA DOS REIS.

Segundo consta na denúncia:

Consoante se apurou, na data dos fatos o denunciado passava defronte ao Supermercado Canarana, quando avistou a bicicleta pertencente à vítima, deixada do lado de fora do supermercado em que acabara de adentrar e, aproveitando-se da falta de vigilância sobre o bem, AUGUSTO subtraiu a bicicleta e deixou o local. Em seguida, AUGUSTO se dirigiu ao ferro-velho e vendeu a bicicleta pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Ao deixar o supermercado, a vítima notou a subtração da bicicleta e acionou a polícia. Ato contínuo, os policiais receberam uma denúncia de que AUGUSTO estava descendo a Avenida José Lourenço de Martin, razão pela qual se dirigiram ao local, encontrando o denunciado. Indagado, ele confessou informalmente aos policiais que havia vendido o bem para o ferro-velho, pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais). Os agentes de segurança pública se dirigiram ao ferro-velho mencionado, local em que localizaram e apreenderam a bicicleta subtraída. Ouvido nos autos, o denunciado confessou ter subtraído a bicicleta (fl. 08).

Oferecida a denúncia (fls.71/72), foi ela recebida em 06 de dezembro de 2021, o réu foi citado (fls.102) e apresentou sua resposta à acusação (fls.117/120).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas e procedeu-se ao interrogatório do Réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima e os benefícios penais cabíveis.

É o relatório. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, PEDRO PEREIRA DOS REIS, havia dito em sede policial que "foi até o mercado Canarana com sua bicicleta. Que quando chegou no mercado viu que o Autor estava na frente do mercado. Que deixou sua bicicleta na frente do mercado e entrou. Que quando estava saindo que percebeu que sua bicicleta não estava mais no local em que havia a deixado. Que a polícia militar foi acionada para ir no mercado e sua bicicleta foi recuperada. Que não presenciou o furto de sua bicicleta. Que reconhece a bicicleta ora apresentada como sendo sua. Que recebe neste ato sua bicicleta de volta."

A testemunha PAULO HENRIQUE DE SOUSA, policial militar, disse que receberam a

informação de um senhor que um indivíduo tinha furtado sua bicicleta no mercado. Durante o patrulhamento receberam as filmagens e com as características conseguiram encontrar o réu. No local ele confessou o furto e disse que tinha vendido para um ferro-velho por R\$ 30,00. Foram até o ferro-velho e encontraram a bicicleta. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha GEOVANE RIBEIRO DE SOUZA, policial militar.

Em sede policial, o acusado havia dito que “estava passando pelo mercado e quando viu a bicicleta, acabou pegando para ir embora, pois estava cansado de andar a pé. Que depois disso deixou a bicicleta no barracão do ferro-velho. Que nega que tenha vendido a bicicleta. Que o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) que tinha consigo é dinheiro que conseguiu vendendo material reciclável. Que recebe o dinheiro de volta neste ato”.

Interrogado em juízo, disse que realmente pegou a bicicleta e a vendeu no ferro-velho por R\$ 30,00.

Pois bem.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05; auto de exibição e apreensão de fl. 07; auto de avaliação indireta (R\$ 850,00 - fls. 65/66); bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação. No caso, o acusado foi encontrado logo depois da prática do furto pelos policiais, a partir das imagens das câmeras de vigilância do mercado, e confirmou a subtração da bicicleta, tendo indicado que a vendeu no ferro-velho, onde foi, de fato, encontrado o bem.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, deliberadamente, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, cor roxa, avaliada em R\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) - auto de avaliação de fl. 65, pertencente a vítima PEDRO PEREIRA DOS REIS.

A defesa técnica alegou a atipicidade da conduta, sustentando o baixo valor do bem furtado e a devolução à vítima, em aplicação do princípio da insignificância, além de não ter tido o réu a posse mansa e pacífica.

Por primeiro, em relação a posse da coisa furtada, verifica-se que o acusado subtraiu a bicicleta e ainda a vendeu num ferro-velho, o que demonstra a posse mansa e pacífica.

Não obstante, havendo inversão efetiva da posse, é desnecessária que seja mansa e pacífica para a configuração do crime.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (súmula 582).

Quanto ao princípio da insignificância, o valor do objeto subtraído não é insignificante, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, observa-se por regra o patamar de 10% do salário mínimo vigente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADEQUAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Quanto à aventada atipicidade da conduta, é bem de ver que o prejuízo não pode ser o que, ao final, resultou concretamente realizado, vale dizer, o princípio da insignificância tornaria determinada modalidade delituosa de adequação típica de subordinação mediata em conduta atípica por suposta ausência de ofensa

("ao final") a bem jurídico. III - Na hipótese, não incide o princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o furto de 02 camisas "polo", 02 cuecas, 02 shorts infantis, 01 blusa infantil, 01 blusa feminina e 01 toalha de mão, correspondente a R\$106,91 (cento e seis reais e noventa e um centavos) não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 560868 SP 2020/0031195-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020)

Também o fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Quanto à aventada atipicidade da conduta, é bem de ver que o prejuízo não pode ser o que, ao final, resultou concretamente realizado, vale dizer, o princípio da insignificância tornaria determinada modalidade delituosa de adequação típica de subordinação mediata em conduta atípica por suposta ausência de ofensa ("ao final") a bem jurídico. III - Na hipótese, não incide o princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o furto de 02 camisas "polo", 02 cuecas, 02 shorts infantis, 01 blusa infantil, 01 blusa feminina e 01 toalha de mão, correspondente a R\$106,91 (cento e seis reais e noventa e um centavos) não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 560868 SP 2020/0031195-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020)

Ainda, nota-se que o acusado é propenso a prática de crimes patrimoniais, pois possui uma condenação com trânsito em julgado e responde a mais quatro ações penais por furto, circunstância subjetiva que afasta a aplicação do princípio da bagatela. Em suma, restou comprovada a tipicidade da conduta, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material.

Portanto, o acusado AUGUSTO LINO PASSO praticou, em 16 de abril de 2021, o fato tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase, reconheço a existência de maus antecedentes (0000989-14.2014.8.26.0067) e valoro negativamente a motivação do crime, visto que o réu furtou o bem para comprar pinga e cigarros. Então, fixo a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão e atenuo a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, que torno definitiva pela ausência de majorantes e minorantes.

Não cabe a aplicação do §2º do art. 155 do Código Penal ao caso em análise, tendo em vista a condenação que possui por furto.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas, que demonstram que o réu é propenso a praticar crimes patrimoniais, não sendo suficiente o regime aberto para a reprovação e prevenção do crime. Pelo mesmo motivo, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado AUGUSTO LINO PASSO, por ter praticado fato tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, a 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.

Comunique(m)-se à(s) vítimas ou familiar(es), conforme o caso, a presente sentença, encaminhando-se cópia conforme disposto no art. 399 das Normas de Serviço. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

- (a) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
- (b) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
- (c) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;
- (d) Ofícios de praxe.

Dada a palavra ao Ministério Público, foi dito pelo D. Promotor de Justiça que não deseja recorrer. A Defesa, por sua vez, manifestou intuito de recorrer. Assim, declaro nesta data o trânsito em julgado com relação ao Parquet. Certifique-se. Recebo o recurso interposto pelo réu. A defesa sai intimada a apresentar as razões recursais no prazo legal. Com as razões, dê-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões.

Após, observadas as formalidades legais, subam os autos ao E. TJSP com as nossas homenagens.

Publicada em audiência saem as partes presentes intimadas do teor deste termo e da sentença proferida nesta data.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo. Esta audiência foi gravada, em sua íntegra, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O arquivo com as gravações foi salvo no Sistema informatizado deste Tribunal, podendo ser acessada no Portal do e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do Comunicado Conjunto CG 1350/2020.

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência virtual, lido e estando em conformidade, o(a) MM Juiz(a) deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe Nada mais. Eu, , Andre Luiz Salles Maria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA